

스토킹 예방 및 처리 지침

제정이유 및 주요내용

1. 제정이유

「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조 제3항에 따라 국가기관은 스톱킹 방지를 위한 자체 예방 지침을 마련하여야 하므로, 국방부분부 및 소속기관, 국방부 직할부대 및 기관, 합동참모본부, 한미연합군사령부 및 각 군에 적용되는 자체 지침을 제정함.

2. 주요내용

가. 스톱킹 예방교육(안 제4조)

부대장은 스톱킹 예방과 방지를 위하여 필요한 교육을 실시할 수 있으며, 이때 가정폭력, 성매매, 성교육 및 성폭력, 성희롱 예방교육과 통합하여 실시할 수 있음.

나. 피해자 보호조치 시행(안 제5조)

부대장은 피해자의 안전한 업무환경을 위하여 분리조치, 근무 시간 및 장소의 변경 등의 적절한 보호조치를 시행할 수 있고, 스톱킹행위자에게 피해자에 대한 접근금지 등을 고지할 수 있으며, 이는 피해자 보호 필요성을 고려하여 스톱킹행위자에 대한 징계 의결이 있기 전에도 가능함.

다. 고충 처리 절차(안 제6조)

스토킹 고충에 대한 처리는 원칙적으로 군인의 경우 「부대관리훈령」상의 장병 고충처리 절차에 따르고, 군무원의 경우 「군무원 인사관리 훈령」상의 고충심사위원회 절차에 따르되, 성희롱·성폭력과

복합된 사건의 경우 양성평등계선과 협조하도록 함. 부대장이 스토킹행위자인 경우 상급부대에서 고충처리를 할 수 있도록 함.

라. 불리한 처우 금지, 2차 피해 방지 및 비밀유지 의무(안 제7조)

부대장은 피해자, 조력자 등에 대하여 고충의 상담, 신고, 협력 등을 이유로 불리한 처우를 하여서는 아니되고, 구성원들이 피해자에 대하여 2차 피해를 주지 않도록 하여야 하며, 직무상 스토킹 관련 사안을 알게 된 자는 다른 사람에게 이를 누설하여서는 아니됨.

마. 징계(안 제8조)

부대장은 스토킹에 해당한다고 인정될 경우 특별한 사정이 없는 한 징계 등 제재절차가 이루어지도록 하여야 하고, 이때 피해자에게 의견 진술 기회를 부여하여야 함. 또한 사건을 은폐하거나 2차 피해를 준 경우에도 관련자에 대하여 징계 등 조치를 하여야 함.

바. 재발방지대책(안 제9조)

부대장은 스토킹의 재발 방지를 위하여 사건 발생 시 재발방지대책을 수립·시행하며, 이때 스토킹이 성희롱·성폭력과 결합된 사건인 경우 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 또는 「양성평등기본법」에 따른 재발방지대책과 통합하여 수립·시행할 수 있음.

3. 주요토의 과제 : 해당 없음

4. 참고사항

가. 관계법령

- 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」, 「부대관리훈령」, 「군무원 인사관리 훈령」 등

나. 예산조치 : 해당 없음